بشرائه للعتق يزاد لثُلث قيمته ثم استُوني ثم وُرث وببيع ممّن احبّ
بعد النقص كالاباية واشتراء لفلان وابى ثُلاث بطلت ولزيادة فللموصى
له وببيعه لعتق نقص ثُلثُه والا خُيّر الوارثُ في بيعه او عتق ثُلثه
او القضاء به لفلان في له وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر
وُقف ان كان لا شهر يسيرة والا عُجّل عتق ثلث الحاضر ثم تمّم منه
ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصحّ بعده الا لتبيّن عُذر بكونه في
نفقته او دَيْنه او سلطانه الا ان يحلف من يجهل مثله انه جهل
انّ له الردَّ لا بصحّة ولو بكسبه والوارثُ يصير غيرَ وارث وعكسُه
المعتبرُ مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهارٍ او تطوّعٍ
بقدر المال فان سمّى في تطوّع يسيرا او قلّ الثُلُث شُورك به في
عبد والا فآخر نجم مكاتب وان عتق فظهر دَيْنٌ يردّه او بعضَه
رقّ المقابلُ وان مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتُري غيره لمبلغ الثُلث
وبشاة او عدد من ماله شارك بالجُزء وان لم يبق الا ما سمّاه فهو له
ان حمله الثلث لا ثلث غنمي فتموت وان لم يكن له غنمٌ فله شاة
وسَطٌ وان قال من غنمي ولا غنم له بطلت كعتق عبد من عبيده
وماتوا وقُدّم لضيق الثلث فكٌّ اسير ثم مدبَّرُ صحّة ثم صداقُ مريض
ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها ويوصي فمن راس المال
كالحرث والماشية وان لم يوص ثم الفطر ثم عتقُ ظهار وقتل وأقرع
بينهما ثم كفارة يمينه ثم لفطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل
ومدبّر المرض ثم الموصى بعتقه مُعيّنا عنده او يشترى او لكشهر او
بمال فعجّله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق لأجل بعُد ثم
لسنة على الاكثر ثم عتقٌ لم يعيّن ثم حجّ الا لصرورة فيتحاصّان
كعتق لم يعيّن ومعيّن غيره وجُزئه وللمريض اشتراء من يعتق عليه
بثُلثه